

1500952-05.2019.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

:

Réu:

ANDERSON LUIZ DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

ANDERSON LUIZ DE SOUZA qualificado nos autos, foi condenado como incurso à pena do artigo 28 da lei 11.343/06.

Diante do lapso temporal decorrido sem que o título condenatório fosse executado pelo Estado, o Ministério ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500952-05.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

:

Réu:

ANDERSON LUIZ DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

ANDERSON LUIZ DE SOUZA qualificado nos autos, foi condenado como incurso à pena do artigo 28 da lei 11.343/06.

Diante do lapso temporal decorrido sem que o título condenatório fosse executado pelo Estado, o Ministério Público postulou à fl. 224 que seja reconhecida a pretensão punitiva executória.

É o relatório. Decido.

Em razão do decurso do tempo, tornou-se o Estado carente do exercício de direito de punição.

Veja-se que o órgão acusatório, que representa a sociedade juízo, requereu o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDERSON LUIZ DE SOUZA em relação ao delito previsto no artigo 28 da lei 11.343/06, na forma do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Em homenagem à garantia fundamental das partes à razoável duração do processo - com fundamento no artigo 94 da lei 9.099/95 c.c. artigo 3º do Código de Processo Penal c.c. o artigo 1.000 do Código de Processo Civil - determino que a serventia certifique, desde já, o trânsito em julgado desta decisão, vez que não subsiste nos autos interesse recursal.

No mais, expedidos os ofícios de comunicação de costume, independente de nova determinação, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Douta Defesa.

Intime-se.

P.R.I.C.

Bauru, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA